P U T U S A N

Nomor 977/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rusman Taufik Alias Topik.
2. Tempat lahir : Kisaran.
3. Umur/Tanggal lahir : 54/30 September 1968.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Karya IV Dsn. I Gg. Malvinas Kelurahan Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Rusman Taufik Alias Topik ditangkap sejak tanggal tanggal 08 April 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;

Terdakwa Rusman Taufik Alias Topik ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023.

1.1. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023.

2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023.

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023.

3.1. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023.

3.2. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023.

3.3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Halman Simanullang, S.H., Andreas B. Sinambela, S.H., M.H., Rointan Br. Manullang, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 977/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 977/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rusman Taufik Alias Topik telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 20 gr (dua puluh) gram netto “ sebagai mana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusman Taufik Alias Topik dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 20 gr (dua puluh) gram netto.
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Gt-e warna hitam, Imei 1 : 352713070246832, Imei 2 : 352714070246832, dengan nomor kartu (sim card) 081269707050.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa Rusman Taufik Alias Topik dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Hukuman pidana terhadap Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

3. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa yang seringan-ringannya;

Dan/atau

Atau Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (ex Aquo et Bono)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan bahwa Pledoi Terdakwa tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

. Dakwaan:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Rusman Taufik Alias Topik pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 15.30 wib, atau setidak-tidaknya pada bulan April 2023 bertempat di Jalan Kemiri Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 20 gr (dua puluh) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 15.30 wib, saksi Bengseng Gultom, saksi Alfhonsyo Napitupulu dan saksi Rahmad Hidayat, SH anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa di Jalan Kemiri Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang ada peredaran Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Rusman Taufik als Topik, selanjutnya saksi Bengseng Gultom, saksi Alfhonsyo Napitupulu dan saksi Rahmad Hidayat, SH anggota Kepolisian dari Direktorat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara yang sudah mengetahui ciri- ciri Terdakwa Rusman Taufik als Topik tersebut, kemudian saksi melakukan penyidikan dan pemantauan di Jalan Kemiri Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, saksi Bengseng Gultom, saksi Alfhonsyo Napitupulu dan saksi Rahmad Hidayat, SH bersama dengan teamnya dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan tepatnya di Jalan Kemiri Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan seketika itu juga saksi bersama dengan teamnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian dari tangan Terdakwa sebelah kiri ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu, kemudian saksi bersama dengan teamnya mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu diperoleh Terdakwa dari HELMY (dalam lidik) dan Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) jika Narkotika jenis sabu tersebut berhasil diserahkan kepada penerima atau sipembeli, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 20 gr (dua puluh) gram netto dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Gt-e warna hitam, Imei 1 : 352713070246832, Imei 2 : 35271407024 6832, dengan nomor kartu (sim card) 081269707050 di bawa Ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa perbuatan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram *berupa* 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 20 gr (dua puluh) gram netto tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab.2238/NNF/2023 tanggal 28 April 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt dan R. Fani Miranda, S.T. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik Terdakwa Rusman Taufik Alias Topik benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Subsidair:

Bahwa ia Terdakwa Rusman Taufik Alias Topik pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 15.30 wib, atau setidak-tidaknya pada bulan April 2023 bertempat di Jalan Kemiri Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 20 gr (dua puluh) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 15.30 wib, saksi Bengseng Gultom, saksi Alfhonsyo Napitupulu dan saksi Rahmad Hidayat, SH anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa Terdakwa Rusman Taufik als Topik ada memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika di Jalan Kemiri Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya saksi Bengseng Gultom, saksi Alfhonsyo Napitupulu dan saksi Rahmad Hidayat, SH anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara yang sudah mengetahui ciri- ciri Terdakwa Rusman Taufik als Topik tersebut, kemudian saksi melakukan penyidikan dan pemantauan di Jalan Kemiri Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, saksi Bengseng Gultom, saksi Alfhonsyo Napitupulu dan saksi Rahmad Hidayat, SH bersama dengan teamnya dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan tepatnya di Jalan Kemiri Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan seketika itu juga saksi bersama dengan teamnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian dari tangan Terdakwa sebelah kiri ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu, kemudian saksi bersama dengan teamnya mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu diperoleh Terdakwa dari HELMY (dalam lidik) dan Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) jika Narkotika jenis sabu tersebut berhasil diserahkan kepada penerima atau sipembeli, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang disita berupa 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 20 gr (dua puluh) gram netto dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Gt-e warna hitam, Imei 1 : 352713070246832, Imei 2 : 35271407024 6832, dengan nomor kartu (sim card) 081269707050 di bawa Ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa perbuatan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram *berupa* 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 20 gr (dua puluh) gram netto tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab. 2238/NNF/2023 tanggal 28 April 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt dan R. Fani Miranda, S.T. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik Terdakwa Rusman Taufik Alias Topik benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bengseng Gultom, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023, sekira pukul 15.30 wib, di Jalan Kemiri Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, saksi bersama Tim dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rusman Taufik Alias Topik;
- Bahwa Saksi bersama Tim Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara mendapat informasi tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu didaerah Jalan Kemiri Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023, sekitar pukul 15.30 wib Saksi dan Tim mendatangi ke lokasi tepatnya dipinggir jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jalan Kemiri Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Ketika saksi dan Tim melihat Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh Informan sedang berdiri di pinggir jalan selanjutnya langsung melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan dan dari tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Helmy;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan bahwa Shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri karena Terdakwa rutin mengkonsumsi Shabu-shabu;

2. Alfhonsyo Napitupulu, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023, sekira pukul 15.30 wib, di Jalan Kemiri Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, saksi bersama Tim dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rusman Taufik Alias Topik;
- Bahwa Saksi bersama Tim Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara mendapat informasi tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu didaerah Jalan Kemiri Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023, sekitar pukul 15.30 wib Saksi dan Tim mendatangi ke lokasi tepatnya dipinggir jalan Jalan Kemiri Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Ketika saksi dan Tim melihat Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh Informan sedang berdiri di pinggir jalan selanjutnya langsung melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan dan dari tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Helmy;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan bahwa Shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri karena Terdakwa rutin mengkonsumsi Shabu-shabu;

3. Rahmad Hidayat, SH., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023, sekira pukul 15.30 wib, di Jalan Kemiri Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, saksi bersama Tim dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rusman Taufik Alias Topik;
- Bahwa Saksi bersama Tim Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara mendapat informasi tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu didaerah Jalan Kemiri Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023, sekitar pukul 15.30 wib Saksi dan Tim mendatangi ke lokasi tepatnya dipinggir jalan Jalan Kemiri Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Ketika saksi dan Tim melihat Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh Informan sedang berdiri di pinggir jalan selanjutnya langsung melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan dan dari tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Helmy;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan bahwa Shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri karena Terdakwa rutin mengkonsumsi Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023, sekira pukul 15.30 WIB, di pinggir Jalan Kemiri Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan pada tangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 20 gr (dua puluh) gram netto dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung warna hitam;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Helmy untuk dikonsumsi sendiri, dan Terdakwa sudah lama mengkonsumsi Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah berobat ke Dokter karena kecanduan Sabu-sabu;
- Bahwa apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi Sabu-sabu, perasaan Terdakwa tidak tenang, tidak bisa konsentrasi;
- Bahwa kemudian telah disita Barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 20 gr (dua puluh) gram netto, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Gt-e warna hitam, Imei 1 : 352713070246832, Imei 2 : 352714070246832, dengan nomor kartu (sim card) 081269707050.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan ***(A De Charge)*** yaitu **dr. Nikie,** dibawah sumpah memberikan Keterangan atau pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan pasien yang pernah datang dan menjalani pengobatan atas ketergantungan narkotika jenis Shabu pada Klinik Saksi;
- Bahwa dari hasil Analisa dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa diperoleh hasil bahwa Terdakwa menderita gangguan medis akibat penggunaan sendiri Narkotika Shabu secara berkelebihan;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan proses screaning, asesment, tes urine dan konseling maka benar Terdakwa mengalami ketergantungan / kecanduan terhadap zat metamfethamin / sabu-sabu dengan dosis yang terus meningkat;
- Bahwa selanjutnya pada saat itu Saksi memberikan rekomendasi agar Terdakwa menjalani rawat inap selama minimal 6 bulan lamanya, akan tetapi dikarenakan aktifitas bekerja dan lainnya maka Terdakwa hanya menjalani rawat jalan saja;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalani rawat jalan hanya berlangsung selama 2 bulan, dimana selama itu rutin dilakukan asesment, tes urine dan konseling.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selama menjalani konseling dan perobatan, Terdakwa berhenti tidak menggunakan Narkotika dan berdasarkan tes urine tetap dalam hasil yang negatif;
- Bahwa akibat dari penyalahgunaan narkoba dapat saja menyebabkan terjadinya gangguan pada aspek kesehatan lain khususnya gangguan kesehatan mental, oleh karena itu maka Saksi sebagai dokter yang menanganinya telah memberikan obat kepada Terdakwa yang masuk kategori anti depresan;
- Bahwa menurut penilaian dan saran Saksi, agar Terdakwa sebaiknya menjalani proses rehabilitasi, baik itu rehabilitasi berbasis medis ataupun rehabilitasi berbasis sosial dikarenakan hukuman penjara bukanlah solusi bagi pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa ipersidangan, Terdakwa telah mengajukan **Ahli** yaitu **Eka Prahadian Abdurahman**, dibawah sumpah memberikan Keterangan atau pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah praktisi adiksi dan konselor adiksi berpendapat dalam penggunaan narkoba dapat membuat gangguan pada sistem saraf pusat yang berada pada otak manusia yang dapat menyebabkan terjadi putusnya respon antara batang otak, korteks dan sistim limbik;
- Bahwa orang yang mengkonsumsi narkoba merupakan suatu penyakit yang disebut adiksi, dimana bersifat kecanduan dikarenakan rasa ingin untuk menggunakan atau memakai itu muncul berdasarkan dorongan sistem saraf manusia;
- Bahwa orang yang mengalami ketergantungan narkoba zat amfethamin / sabu-sabu akan menyebabkan sistem saraf pusat manusia akan produksi zat dopamine yang melimpah pada otak sehingga membuat rasa bahagia, senang dan membuat tubuh tidak gampang untuk lelah;
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan observasi dan penilaian yang sudah dilakukan terhadap Terdakwa, disarankan agar Terdakwa sebaiknya menjalani proses rehabilitasi, baik itu rehabilitasi berbasis medis ataupun rehabilitasi berbasis sosial dikarenakan hukuman penjara bukanlah solusi bagi pecandu Narkotika seperti Terdakwa;
- Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggagar dapat unakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
- Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- Bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai Penyalah Guna Narkotika, Pecandu Narkotika dan telah ketergantungan pada narkotika agar dapat berperilaku dan hidup secara normal, namun hal itu sangan membahayakan Kesehatan dan jiwanya sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan seberat 20 gr (dua puluh) gram netto.
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Gt-e warna hitam, Imei 1: 352713070246832, Imei 2 : 352714070246832, dengan nomor kartu (sim card) 081269707050.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Sabu dengan berat bersih 20(duapuluh) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan atas barang bukti yaitu Berita Acara Laboratorium No. Lab.2238/NNF/2023 tanggal 28 April 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt dan R. Fani Miranda, S.T., yang menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Rusman Taufik Alias Topik benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023, sekira pukul 15.30 wib, di Jalan Kemiri Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dan pada saat penangkapan segera dilakukan Penggeledahan Badan ditemukan barang bukti pada penguasaan Terdakwa yaitu yang digemgamnya pada tangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebelah kiri 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Shabu-shabu;

- Bahwa Barang Bukti Shabu-shabu tersebut telah ditimbang sehingga diperoleh hasil bahwa berat bersih Shabu-shabu tersebut adalah 20 (dua puluh) gram, dan telah diperiksa di Laboratorium dengan hasil benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Helmy untuk digunakannya sendiri atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dalam penangkapan yang telah dilakukan kepada Terdakwa tidak ditemukan Penjual Narkotika kepada Terdakwa dan tidak ditemukan Pembeli Narkotika dari Terdakwa sehingga Terdakwa merupakan Pelaku Tunggal yang ditangkap oleh Polisi yang pada penguasaannya ditemukan Narkotika Shabu yang diakuinya sebagai miliknya untuk dikonsumsi sendiri yang diperoleh dari seseoarng bernama Helmy;
- Bahwa sebelum Terdakwaditangkap, Terdakwa pernah berobat ke Dokter dan menjadi pasien dari Dokter Nikie karena menderita penyakit akibat mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sewaktu menjadi pasien Dokter Nikie telah disarankan atau dianjurkan menjalani Rehabilitasi, namun Terdakwa tidak menjalaninya secara penuh;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, asesment, tes urine dan konseling yang telah dilakukan terhadap Terdakwa, diperoleh hasil bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan atas penggunaan/mengkonsumsi Narkotika dengan dosis pemakaian yang terus meningkat sehingga untuk penanganan Terdakwa diperlukan Rehabilitasi rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial untuk memulihkan Kesehatan dan keselamatan manusia pengguna dan pecandu Narkotika seperti Terdakwa dengan konsekwensi apabila tidak dilakukan rehabilitasi maka akan mengancam keselamatn jiwanya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.
3. Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah merujuk kepada Subyek Hukum sebagai Pelaku atau yang melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini adalah pelaku dari perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan yaitu semua orang, orang perseorangan atau sekelompok orang maupun Badan Hukum sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Rusman Taufik Alias Topik** dengan identitas tersebut diatas yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum, orang adalah termasuk dalam pengertian Subyek Hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum, maka pengajuan Terdakwa sebagai Subyek Hukum adalah telah memenuhi ketentuan hukum maka unsur ini dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya akan dipertimbangkan berikutnya apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dipersamakan dengan melawan hukum yaitu segala sesuatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa dilakukan oleh Terdakwa yaitu Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, menyerahkan sehingga dengan demikian maka perbuatan dalam pasal 114 terdiri dari 7(tujuh) kualifikasi perbuatan yaitu:

- Menawarkan Untuk Dijual;
- Menjual;
- Membeli;
- Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
- Menukar;
- Menyerahkan;
- Menerima;

Menimbang, bahwa dalam tujuh perbuatan tersebut diatas, agar dapat dikualifkasikan sebagai perbuatan yang telah selesai dan dapat dihukum, maka Pelaku perbuatan itu harus terdiri dari minimal dua orang Pelaku dengan peran yang berbeda misalnya dalam Menjual harus ada Penjual dan harus ada Pembeli yang harus diuraikan dalam surat dakwaan dan dapat dibuktikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca uraian surat dakwaan dan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sebagai Pelaku Tunggal yang pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan Narkotika Shabu pada penguasaannya yang sedang dipegangnya, maka menurut Hukum Terdakwa termasuk kategori tertangkap tangan sedang menguasai atau ada pada penguasaannya suatu barang berupa Narkotika sehingga perbuatan tersebut bukanlah sebagai perbuatan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, menyerahkan Narkotika, oleh karena itu maka Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan dfalam Pasal 114 tersebut sehingga ia dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan subsider Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan telah dinyatakan terbukti maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum dalalam perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga akan dipertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram.

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dipersamakan dengan melawan hukum sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “unsur tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika. Dan perbuatan tersebut adalah bersifat Alternatif yang berarti apabila salah satu dari perbuatan yang ditetapkan dinyatakan terbukti maka perbuatan tersebut adalah telah merupakan suatu tindak pidana yang sudah selesai dan dapat dijatuhi pidana sehingga untuk menyatakan surat dakwaan terbukti menurut hukum, tidak perlu dipertimbangkan semuanya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang telah dilakukan itu oleh karena adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan dan yang diancam hukuman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki atau menguasai adalah bahwa barang tersebut adalah miliknya Terdakwa atau kepunyaannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa sendiri baik untuk sebahagian maupun untuk seluruhnya atau barang itu secara fisik berada pada penguasaan Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud adalah Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023, sekira pukul 15.30 wib, di Jalan Kemiri Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dan pada saat penangkapan segera dilakukan Penggeledahan Badan ditemukan barang bukti pada penguasaan Terdakwa yaitu yang digemgamnya pada tangan sebelah kiri 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Shabu-shabu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Shabu yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris yang hasilnya bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah dilakukan penimbangan dengan hasil berat bersih 20(dua puluh) gram sehingga telah melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa adalah termasuk dalam kategori Tertangkap Tangan sedang menguasai atau memiliki padanya Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Pasal 112 ayat(2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 undang-undang ini menentukan bahwa Peredaran Narkotika adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan 8 Undang-undang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Menimbang, bahwa dalam rangka peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika telah mengatur tentang perizinan badan-badan atau lembaga dalam peredaran Narkotika dan tidak mengenal adanya pribadi atau perseorangan untuk menguasai, memiliki Narkotika Golongan I bahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika Golongan I tidak boleh digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan pada penguasaannya tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri olehnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah selaku pribadi atau perseorangan yang tidak memenuhi ketentuan terkait tentang penguasaan atau pemilikan narkotika, bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika, penguasaan atau pemilikan Narkotika oleh Terdakwa adalah tidak dibenarkan sehingga perbuatan Terdakwa dalam menguasai atau memiliki Narkotika ataunmengkonsumsi adalah telah tidak sesuai atau telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang terkait oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah tanpa hak atau telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti menurut hukum memenuhi semua unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5(lima) gram oleh karena itu maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi sumua unsur sebagaimana dalam dakwaan subsider pasal 112 ayat 2(dua);

Menimbang, bahwa atas Penguasaan Narkotika atau ditemukannya Narkotika Shabu pada Penguasaan Terdakwa, adalah dalam rangka untuk digunakannya sendiri atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan ***(A De Charge)*** yaitu Dokter Nikie yang telah pernah memeriksa Terdakwa sebagai pasiennya sebelum Terdakwa ditangkap yang telah melakukan pemeriksaan, asesment, tes urine dan konseling terhadap Terdakwa, diperoleh hasil bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan atas penggunaan/mengkonsumsi Narkotika Shabu dengan dosis pemakaian yang terus meningkat sehingga untuk penanganan Terdakwa diperlukan Rehabilitasi rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial untuk memulihkan Kesehatan dan keselamatan manusia pengguna dan pecandu Narkotika seperti Terdakwa dengan konsekwensi apabila tidak dilakukan rehabilitasi maka akan mengancam keselamatn jiwanya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan Ahli Adiksi dan Konselor Adiksi yaitu Eka Prahadian Abdurahman selaku Ahli dan praktisi Adiksi berpendapat dalam penggunaan narkoba dapat membuat gangguan pada sistem saraf pusat yang berada pada otak manusia yang dapat menyebabkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terjadi putusnya respon antara batang otak, korteks dan sistim limbik. Bahwa orang yang mengkonsumsi narkoba merupakan suatu penyakit yang disebut adiksi yang menimbulkan kecanduan dikarenakan rasa ingin untuk menggunakan atau memakai itu muncul berdasarkan dorongan sistem saraf manusia. Bahwa orang yang mengalami ketergantungan narkoba zat amfethamin / sabu-sabu akan menyebabkan sistem saraf pusat manusia meningkatkan produksi zat dopamine yang melimpah pada otak sehingga membuat rasa bahagia, senang dan membuat tubuh tidak gampang untuk lelah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan ciri-ciri yang telah dikemukakan oleh Dokter Nikie yang telah melakukan pemeriksaan, assessment, konseling terhadap Terdakwa, maka Ahli Adiksi dan Konselor Adiksi yaitu Eka Prahadian Abdurahman berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi ciri-ciri ketergantungan akan narkotika yang membahayakan Kesehatan dan keselamatan nyawa Terdakwa, apabila tidak ditangani secara benar terutama secara medis, sehingga Ahli merekomendasikan agar Terdakwa sebaiknya menjalani proses rehabilitasi, baik itu rehabilitasi berbasis medis maupun sosial;

Menimbang, bahwa setelah mencermati akan Keterangan Dokter Nikie yang telah pernah menangani Terdakwa sebagai pasiennya karena kesadaran sendiri berobat ke Dokter atas ketergantungan penggunaan Narkotika dan Keterangan Ahli maka Majelis Hakim dapat menerima dan mempercayai keterangan Dokter Nikie dan Ahli Eka Prahadian Abdurahman selaku Ahli dan praktisi Adiksi dengan pokok keterangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat dan mengambil alihnya sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Menguasai atau memiliki Narkotika sebagaimana dalam Pasal 112 ayat(2) namun penguasaan atau pemilikan tersebut adalah dalam rangka untuk dikonsumsi sebagai Panyalah Guna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam salah satu rumusan hukum Kamar Pidana dalam poin 1 (satu) tentang Narkotika disebutkan yaitu: “Hakim memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 183 ayat (3) dan (4) KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 114, Pasal 112 Undang-Undang Narkotika, namun berdasarkan fakta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 namun pasal ini tidak didakwakan kepada Terdakwa terbukti pemakai yang jumlahnya relatif kecil (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka terhadap perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dapat diterapkan penjatuhan pidana di bawah strafmaat minimal khusus dengan tetap mendasari pada dakwaan terpenuhinya rumusan unsur Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa demi kepentingan kemanusiaan yang lebih baik pada Terdakwa akan berpedoman pada Penyalah Guna berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi A De Charge dan Ahli tersebut diatas, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah merupakan solusi penanganan bagi Pecandu narkotika, maka dengan berpedoman pada Keterangan dan Pendapat tersebut, Maka majelis Hakim akan menyimpangi penjatuhan hukuman minimal sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2);

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan Rehabilitasi terhadap Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa dinilai dapat melakukan sendiri rehabilitasi dengan biaya sendiri, maka akan dijatuhkan hukuman yang lebih ringan dengan harapan Terdakwa dapat segera menjalani Rehabilitasi sendiri segera setelah selesai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum sedangkan Pledoi Terdakwa digunakan sebagai hal yang meringankan bagi pemidanaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan terhadap barang bukti sebagaimana diajukan dalam perkara ini tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai barang bukti dinilai telah sesuai hukum dan akan ditentukan statusnya sesuai tuntutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 222 KUHAP kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dan Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pemidanaan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa dinilai tidak sungguh sungguh dan berusaha secara maksimal untuk keluar dari ketergantungan narkotika dengan cara rutin menjalani Pengobatan dan Rehabilitasi yang danjurkan oleh Dokter sebelum Terdakwa ditangkap;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa dinilai sebagai korban peredaran gelap narkotika;

Mengingat segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dan Berita Acara Persidangan perkara ini;

Memperhatikan pasal 112 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Yo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan - ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusman Taufik Alias Topik dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan primer.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut.

3. Menyatakan Terdakwa Rusman Taufik Alias Topik dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

5. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

7. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 20 gr (dua puluh) gram netto, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Gt-e warna hitam, Imei 1 : 352713070246832, Imei 2 : 352714070246832, dengan nomor kartu (sim card) 081269707050, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 04 September 2023 oleh kami, Dr.Dahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Oloan Silalahi., S.H., M.H. , Nani Sukmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benyamin Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tiorida Hutagaol, S.H. , Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Oloan Silalahi., S.H., M.H.	Dr.Dahlan, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benyamin Tarigan, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)